

1501698-91.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... porque o local é um ponto conhecido de tráfico de drogas; quando chegaram, os dois ficaram nervosos e saíram, gerando suspeita; recordou-se de que a ré disse que seu companheiro, tempos atrás, tinha sido pego por tráfico, e ela assumiu toda a responsabilidade; a ré apontou o local onde havia mais porções guardadas, que ficava a uns cinquenta metros de onde ela foi abordada. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501698-91.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501698-91.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2234938/2021 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 19912375 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 1542/21/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2234938 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

USTANI LANI DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

VISTOS.

USTANI LANI DO NASCIMENTO, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 27 de agosto de 2021, por volta das 10h, na Rua Arapongas, número 403, bairro Oliveiras, nesta comarca e cidade de Embu das Artes, trazia consigo, para fins de tráfico, 16 porções de cocaína, acondicionadas em "eppendorfs" (7,8g), e 17 porções de crack (2,9g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de constatação (fls. 15/19).

A denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2021 (fls. 86/87).

A ré foi citada pessoalmente (fls. 109) e apresentou resposta à acusação (fls. 115/116).

O laudo químico-toxicológico foi juntado aos autos (fls. 153/154).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu foi ao final interrogado (mídia digital acostada aos autos).

O Ministério Público ofereceu alegações finais orais em audiência, requerendo a procedência da demanda, nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, em alegações escritas, pleiteou a absolvição da ré, com fulcro no art. 45, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006, em razão da dependência química. A título eventual, pugnou pelo reconhecimento do privilégio positivado no art. 33, § 4º, da mesma lei,

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está consubstanciada no boletim de ocorrência de fls.

09/11, no auto de exibição e apreensão dos entorpecentes (fls. 12), no auto de constatação provisória (fls. 17/18), no laudo de exame químico toxicológico (fls. 153/154), além da prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Na delegacia de polícia, a acusada permaneceu em silêncio (fls. 05). Em juízo, confessou a prática delitiva. Disse que: foi levada para a Delegacia e de lá ela contou onde estavam as drogas, apontando o local; na Rua Arapongas só disse que estava usando; trabalha com o tráfico para o seu uso; usa cocaína e maconha; tem uma filha de 13 anos, que está com sua mãe; da outra vez, o marido estava traficando e estava acompanhando este; ambos foram presos; ele ficou preso e ela foi liberada na custódia de 15 de agosto, um pouco antes do delito sub judice; antes trabalhava como auxiliar de enfermagem e não usava drogas; quando casou com o companheiro que está preso, se envolveu com drogas novamente.

A confissão da acusada vêm corroborada pela prova oral produzida em juízo.

O Policial Militar Samuel Cruz reconheceu sem dúvidas a acusada. Contou que: estavam em patrulhamento e na Rua Araponga, conhecido como ponto de tráfico; estranharam a movimentação da acusada com o rapaz; acredita que eles tenham visto o policiamento; ela correu sentido matagal e ele sentido Rodoanel; correu atrás dela e com ela estavam os entorpecentes; o indivíduo contou que comprou droga com ela; reconheceu a acusada, pois já tinha sido detida há pouco tempo; ela tinha sido presa com o seu marido; tinha saído na custódia; a ocorrência anterior era de um colega, mas vira estatística e todos ficam sabendo da ocorrência.

O Policial Militar Ivan Fabrício Alves Domingos relatou que: estavam em patrulhamento quando avistaram a acusada e outro rapaz; desembarcaram da viatura, sendo que ele pegou o rapaz, e o seu Sargento rendeu a acusada, após ela tentar se evadir; pediram para que a ré esvaziasse os bolsos, sendo encontrada com ela certa quantidade de entorpecentes e dinheiro trocado; efetuaram a abordagem porque o local é um ponto conhecido de tráfico de drogas; quando chegaram, os dois ficaram nervosos e saíram, gerando suspeita; recordou-se de que a ré disse que seu companheiro, tempos atrás, tinha sido pego por tráfico, e ela assumiu toda a responsabilidade; a ré apontou o local onde havia mais porções guardadas, que ficava a uns cinquenta metros de onde ela foi abordada.

Não ignoro que, 'mesmo que tenha sido prestada judicialmente e na presença de defensor, não tem a confissão força probatória absoluta, havendo a necessidade, para o fim de fundamentar sentença condenatória, de que seja confrontada e confirmada pelas demais provas existentes nos autos. Esta a exegese que se extrai do art. 197 do CPP, ao referir que "para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância" (grifamos). E, também, a posição agasalhada pelo STJ, ao decidir que "não se pode jamais considerá-la exclusivamente para efeito de uma condenação, sem confrontá-la com outros elementos, que possam confirmá-la ou contraditá-la.' (AVENA, Norberto, Processo Penal, 13. ed., Rio de Janeiro Forense; MÉTODO, 2021, p. 590). (Negritei). Assento, isto sim, que é justamente esse o caso dos autos. A confissão judicial da acusada, aliada aos claros e seguros testemunhos dos policiais militares, os quais têm eficácia probatória amplamente reconhecida pela jurisprudência de há muito consolidada pelos tribunais superiores - sobretudo em casos como o presente, envolvendo o tráfico de drogas, desde que não se

evidencie o deliberado intuito de prejudicar o réu (como na espécie, até porque não o conhecia) -, formam quadro probatório suficiente à formação da autoria delitiva. De resto, a defesa não comprovou qualquer fato impeditivo ou extintivo da pretensão punitiva (inexistência material do fato típico), cujo ônus lhe incumbia (art. 156 do CPP), de sorte que não vinga eventual tese da absolvição por falta de provas da autoria.

Também não prospera o pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para o de posse para uso próprio (art. 28 da mesma lei). A distinção entre as condutas criminosas em destaque é balizada, no caso concreto, pelos critérios estampados no § 2º do art. 28 da Lei de Drogas. Apesar de a quantidade dos entorpecentes apreendidos não ser tão expressiva, as condições em que se desenvolveu a ação - as drogas, de natureza diversificada (cocaína e crack), estavam fracionadas e embaladas - assinalam com o comércio ilícito de drogas. É irrelevante que a ré tenha afirmado ser usuário de drogas, já que, amiúde, os dependentes de drogas não só as consomem como as comercializam para manter o vício (TJSP, Apelação Criminal nº 1500186-28.2018.8.26.0150, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 08.04.2021). E o direito penal esquadrinha fatos para identificar os seus autores (direito penal do fato), não partindo de perfis pessoais para daí discriminar as possíveis condutas criminosas em que estes incorreriam.

Inviável a aplicação do art. 45, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006, em razão da suposta dependência química. O dispositivo legal em foco, nos mesmos moldes do Código Penal, adotou o critério biopsicológico para aferição da culpabilidade do acusado, impondo a presença de três requisitos cumulativos para o reconhecimento da inimputabilidade: (i) causa biológica (dependência química comprovada); (ii) consequência psicológica (completa incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento); e (iii) requisito temporal (a consequência psicológica decorrente da causa biológica deve estar presente à época do crime).

Para que seja determinada a realização do exame pericial a fim de aferir eventual insanidade mental do acusado, "é imprescindível que haja fundada dúvida a respeito da higidez mental do acusado, seja em razão da superveniência de enfermidade no curso do processo, seja pela presença de indícios plausíveis de que, ao tempo dos fatos, era ele incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Logo, se o juiz não detectar qualquer anormalidade no interrogatório do acusado ou mesmo durante a instrução processual que justifique a instauração do incidente de sanidade mental, não há necessidade de realização do referido exame" (DE LIMA, Renato Brasileiro, Legislação criminal especial comentada: volume único. 9. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2021 p. 1125).

No caso, não houve nenhuma prova no sentido da falta de higidez mental da acusada. Não foi requerida a instauração de incidente de dependência toxicológica para se aferir a capacidade de entendimento da agente. Não se juntou atestado médico a comprovar a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto. Ainda, do comportamento da ré em audiência não se extrai qualquer traço de comprometimento da capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com este entendimento. Ela relatou os fatos de maneira concatenada, bem evidenciando o caráter ilícito de sua conduta, não bastando, enfim, a simples alegação de dependência química para o reconhecimento da isenção de pena ou de circunstância que exclua o crime.

Ressalto, em remate, não ser necessária a constatação da venda e distribuição propriamente dita da droga para que a agente seja responsabilizada criminalmente, bastando à configuração do tipo misto alternativo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 que ela traga consigo ou guarde narcóticos destinados ao comércio ilegal. Na lição de LUIZ FLÁVIO GOMES:

Consuma-se o crime com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de tráfico. Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (por exemplo, expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A

multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa. (Lei de Drogas comentada artigo por artigo: Lei 11.343/2006, de 23.08.2006, 3. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 185/186). Tampouco há de ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado, estampada no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Mencionada figura dita a redução da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente, cumulativamente, seja (i) primário (não reincidente); (ii) de bons antecedentes (não ostente condenação criminal anterior transitada em julgado); (iii) não se dedique às atividades criminosas (desenvolva algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada ao crime, sendo o crime de tráfico a ele imputado no processo um evento isolado em sua vida); e (iv) não integre organização criminosa (associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013).

No que diz especificamente com o requisito negativo da não dedicação a atividades criminosas, CLEBER MASSON pontua que "(...) a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso pode (e deve) ser utilizada pelo magistrado como circunstância apta a afastar a figura privilegiada, pelo fato de indicar a dedicação do agente a atividades criminosas, nada obstante seja vedado utilizar tais fatores como circunstância judicial desfavorável, na dosimetria da pena-base, uma vez que não caracterizam maus antecedentes." (Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019). Comungando do mesmo entendimento, RENATO BRASILEIRO DE LIMA ressalva que, "conquanto não seja possível a utilização de inquéritos policiais e processos penais em curso para se concluir que o acusado tenha maus antecedentes, admite-se a utilização desse critério para formar a convicção de que o réu se dedique a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Não se trata de avaliação de inquéritos ou processos penais para agravar a situação do réu condenado por tráfico de drogas, mas sim uma forma de se afastar um benefício legal, porquanto existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique a atividades criminosas, sendo inquestionável que, em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado. Ademais, como os princípios constitucionais devem ser interpretados de forma harmônica, não merece ser interpretado de forma absoluta o princípio da inocência, de modo a impedir que a existência de inquéritos ou ações penais impeçam a interpretação em cada caso para mensurar a dedicação do réu em atividade criminosa. Assim não o fazendo, conceder o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para aquele que responde a inúmeros processos penais ou seja investigado é equipará-lo com quem numa única ocasião na vida se envolveu com as drogas, situação que ofende o princípio também previsto na Constituição Federal de individualização da pena." (op. cit., p. 1.085). (Negritei).

Esse entendimento doutrinário tem ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do EResp 1.431.091/SP em 14.12.2016, pela 3ª Seção, sob a relatoria do eminente Ministro Felix Fischer, ocasião em que se obtemperou que "o crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, LXII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação da proteção deficiente".

A partir desse precedente, a Corte Superior de Justiça vem majoritariamente reafirmando, por meio de suas duas turmas com competência criminal, o posicionamento no sentido de que a existência de persecuções penais pendentes de definitividade é apta a afastar o redutor em análise quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva (no ponto: HC 450.153/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.08.2018; AgRg no AREsp 1.251.694/SP, 5ª Turma, rel. Min.

Felix Fischer, j. 05.08.2018; HC 442.254/RS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.05.2018; AgRg no AREsp 999.769/RS, 6ª Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 06.11.2017; e AgRg no RESp 1.678.417/GO, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Ribeiro, j. 17.04.2018).

Essa compreensão também prepondera no âmbito das Câmaras de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (confirmam-se, por todas: Apelação Criminal nº 1501744-74.2018.8.26.0567, 7ª Câmara, rel. Des. Otavio Rocha, j. 13.06.2021; Apelação Criminal nº 0000118-89.2018.8.26.0019, 15ª Câmara, rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j. 02.06.2021; Apelação Criminal nº 1527069-30.2020.8.26.0228, 2ª Câmara, rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 24.05.2021; Apelação Criminal nº 1510569-83.2020.8.26.0228, 12ª Câmara, rel. Des. Vico Mañas, j. 12.05.2021; e Apelação Criminal nº 1502243-35.2019.8.26.0628, 1ª Câmara, rel. Des. Diniz Fernando, j. 19.04.2021).

Na hipótese, consta da certidão de fls. 192/193 e do sistema e-SAJ que está em trâmite outra persecução penal em desfavor da acusada (autos nº 1501606-16.2021.8.26.0628). Apesar de ser tecnicamente primária, a ré já teve outro envolvimento criminal, pela suposta prática de delito idêntico, tendo sido presa em flagrante logo após ser beneficiada com a liberdade provisória naqueles autos. A reiteração de condutas delituosas, ainda que não decorra de condenações transitadas em julgado, demonstra a dedicação a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação da causa de diminuição de pena em foco.

Logo, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e/ou causas de extinção da punibilidade, a responsabilização criminal da acusada é medida de rigor.

Passo a dosar a pena aplicável, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo CP (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, as circunstâncias estatuídas pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A natureza (crack e cocaína) e a quantidade não portentosa das drogas não ensejam maior reprovação penal. Noutro giro, não há maiores informações sobre a personalidade e a conduta social do agente.

Já, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas no art. 59 do CP, verifico que: a culpabilidade é normal à espécie delitativa; a ré não ostenta condenações criminais anteriores transitadas em julgado, e a persecução penal em andamento não pode ser considerada para exasperar a pena-base (Súmula nº 444 do STJ); o motivo é inerente ao elemento subjetivo do delito; as circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo penal, no aspecto objetivo, não justificando maior reprimenda; está-se diante de crime vago, não se cogitando de comportamento de vítima específica.

À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no piso de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a circunstância atenuante da confissão espontânea perante a autoridade judicial (art. 65, III, "d", do Código Penal). Não diviso, por outro lado, agravantes. Entretanto, a fim de não desprestigiar o patamar estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal, deixo de atenuar a pena anteriormente dosada (Súmula nº 231 do STJ), a qual remanesce inalterada.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição e/ou de aumento, ao que torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor mínimo unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, porquanto não há informações sobre a situação econômica do réu (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

Fixo o regime semiaberto para início do resgate da pena corporal, em vista do quantum da reprimenda e das circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP). Eventuais pleitos de progressão de regime e detração penal devem ser formulados perante o juízo das execuções, competente para tanto, porque ausentes notícias sobre a real situação carcerária da acusada (art. 112, § 1º, da LEP). Nessa linha:

Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo (artigo 157, § 2º, inciso II e §2ºA, inciso I, do Código Penal). Insurgência da

Defesa pleiteando a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento do aumento aplicado à pena em virtude do emprego da arma de fogo e a aplicação de apenas um aumento na terceira fase da dosimetria, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, além da fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corporal e a aplicação da detração penal. Impossibilidade da aplicação da absolvição pleiteada. Robusto conjunto probatório que impõe a manutenção da condenação do réu. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas provas dos autos. (...). Regime fechado mantido ante a gravidade do crime praticado e a reincidência em crime patrimonial ostentada pelo réu. Pedido de detração que deve ser apreciado pelo juízo das execuções. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, Apelação Criminal nº 0091137-83.2018.8.26.0050, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Osni Pereira, j. 06.05.2021). (Negritei).

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, mercê da quantidade da sanção corporal imposta (arts. 44, I, e 77, caput, do CP, a contrario sensu).

Denego o apelo em liberdade. Há risco de reiteração delitiva, diante da dificuldade da acusado em aceitar a ordem legal estabelecida, de maneira que, caso solta, sua liberdade poderá colocar em xeque a tranquilidade social, porquanto terá os mesmos estímulos para delinquir. No preciso escólio de NORBERTO AVENA:

Entende-se justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir. (...)

Neste mesmo prisma, Guilherme de Souza Nucci, aduzindo, quanto à garantia da ordem pública, que se entende pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social. (Processo Penal - 11. ed. - Rio de Janeiro: Forense, São Paulo; MÉTODO, 2019, p. 1.004).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR a ré USTANI LANI DO NASCIMENTO, já qualificada nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de: (a) 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto; e (b) e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

Consoante fundamentação supra, mantenho a prisão preventiva da ré, denegando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Porém, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visando à compatibilização da segregação cautelar ao regime imposto na sentença, DETERMINO A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DA RÉ A ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO, o que faço em atenção ao entendimento do STJ, secundado pelo TJSP:

(...) 2 - Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes.

(...)” (STJ, RHC: 140941 BA 2021/0003012-8, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJ 20.04.2021, DJe 28.04.2021);

(...) 4. A imposição do regime inicial semiaberto ao paciente, por si só, não lhe confere o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Expedição de ofício recomendatório com a determinação de expedição da guia de recolhimento provisória sendo assegurado ao paciente a permanência em regime prisional compatível com aquele estabelecido em sentença. (...) (TJSP, HC: 2253601-05.2020.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 26.11.2020); e

(...) Manutenção da custódia preventiva que é compatível com a imposição do regime intermediário. Necessidade de mera adequação da situação carcerária do sentenciado

ao regime ficado no édito condenatório. Ordem concedida em parte para determinar que o Juízo a quo adote, no prazo de 30 dias, as providências cabíveis para transferir o acusado ao regime intermediário, em observância à sumula vinculante nº 56 do C. STF. (TJSP, HC 2059949-86.2021.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio Coelho, j. 30.04.2021).

Deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (artigo 387, IV, do CPP), uma vez que se cuida de crime vago, que vulnera a saúde pública (bem jurídico difuso), e não houve requerimento explícito da acusação nesse tocante.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Contudo, a respectiva exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da dicção conjunta dos arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC, pois ora lhe concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.

Declaro o perdimento dos bens e valores eventualmente apreendidos em poder da agente em favor da União, o que faço com supedâneo no art. 63, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.343/2006. Quanto aos entorpecentes, oficie-se à autoridade policial para que proceda à incineração – caso ainda não tenha sido realizada.

Expeça-se certidão de honorários em favor do nobre patrono nomeado no valor máximo previsto na tabela vigente.

Sobrevindo o trânsito em julgado: (a) lance-se o nome da ré no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral da acusada para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (c) oficie-se ao IIRGD para cadastro dos antecedentes; (d) expeça-se a documentação necessária para a execução da pena; e (e) remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo das multas, intimando-se, em seguida, a acusada para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (art. 50 do CP).

Oportunamente, arquivem-se definitivamente os autos, promovendo-se as baixas nos registros.

P.I.

Embu das Artes, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA